

1. 개정이유

「고용보험법 시행규칙」(고용노동부령 제292호, 2020. 8. 28. 일부개정, 2020. 8. 28. 시행) 개정으로 고용장려금 부정수급의 추가징수액 부과기준 등이 변경된 바 해당 규정을 준용하고자 하며, 일부 문구를 정비하고자 함

2. 주요내용

가. "추가징수액"의 정의 변경(안 제2조제1항제5호)

- 「고용보험법 시행규칙」(고용노동부령 제292호, 2020. 8. 28. 일부개정, 2020. 8. 28. 시행) 개정내용을 준용하여 "추가징수액"의 정의를 변경

나. 기타 문구 정비

- 재검토기한 만료에 따른 기한 재설정(안 제10조)
- 고용안정사업의 지원제외 근로자 기준 변경*으로 인한 부정행위 유형 수정(안 [별표1])

* 사업주의 배우자, 4촌이내 혈족인척 → 사업주의 배우자, 직계존속·직계비속

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

고용노동부예규 제232호

고용안정사업 지원금 부정수급 방지업무 처리규정 일부개정안

고용안정사업 지원금 부정수급 방지업무 처리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조제1항제5호 중 "부정수급 이력에 따라"를 "고의 또는 중과실 등에 따라"로 한다.
제10조 중 "2022년 1월 1일을 기준으로"를 "2025년 1월 1일을 기준으로"로 한다.

별표1을 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) ① 이 예규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. ~ 4. (생략) 5. "추가징수액"이란 부정수급액에 규칙 제78조에 따른 부정수급 이력에 따라 5배 이하로 정한 금액을 말한다. 6. (생략)	제2조(정의) ① (현행과 같음) 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. ----- <u>고</u> <u>의 또는 중과실 등에 따라</u> ----- 6. (현행과 같음)
제10조(재검토키한 3년) 고용노동부 장관은 이 예규에 대하여 <u>2022년 1월 1일을 기준으로</u> 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. < 신 설 >	제10조(재검토키한 3년) ----- ----- <u>2025</u> <u>년 1월 1일을 기준으로</u> ----- ----- ----- ----- ----- < 부 칙 > <u>제1조(시행일) 이 예규는 발령한</u> <u>날부터 시행한다.</u>

[별표 1]

부정행위 유형(사례)

유형
※ 거짓, 그밖의 부정한 방법 또는 과다하게 청구하여 받았거나 받으려고 신청한 경우 포함 1. 가공의 피보험자 ① 위장고용 및 피보험자격 취득·상실의 허위신고를 통한 지원금 지급 신청·수급 ② 근무한 사실이 없는 가족 및 타인을 피보험자로 등록하여 지원금 지급 2. 허위 증빙서류 ① 매출액, 재고량, 생산량 등을 기록한 자료를 위·변조하여 제출 ② 각종 지원금 신청시 근로계약서, 임금대장 등 증빙서류 위·변조 및 제출 ③ 기타 출·퇴근기록 허위 기록 및 제출 등 3. 사업장 정보 허위 신고 ① 지원업종 요건 충족을 위하여 영위하는 사업과 무관한 업종으로 허위 신고 ② 동일한 장소에서 운영되는 등 사실상 하나로 운영되는 사업을 다수의 사업으로 나누어 외형적으로 지원요건을 갖춘 것으로 조작해 지원금 신청 4. 지원요건에 맞지 않는 근로자 ① 지원제외 근로자를 채용하였음에도 이를 속이고 지원금 신청(사전근로 중인 자, 배우자 및 직계존속·직계비속 등) ② 지원 요건을 갖추지 못하였음에도 근로자의 채용, 이직(퇴직) 관련 사실을 허위로 신고하여 지원금을 신청 5. 각종 조치 미실시 또는 요건 미흡 ① 계획과 다르게 이행한 후 이를 은폐하고 지원금 신청 ② 지원 요건을 충족하는 조치를 실시한 것으로 허위 신청 ③ 지원금을 수령하고 지원대상 근로자에게 지급한 임금 등을 돌려받는 행위 6. 부정 공모행위 ① 지원금으로 발생한 수익의 분배를 목적으로 부정행위에 적극 가담 ② 적극적으로 부정행위에 가담하지는 않았으나, 타인에게 사업자등록증 및 공인인증서 등을 대여하여 부정행위에 조력 7. 그 밖에 위에 준하는 경우로 부정행위가 객관적으로 인정되는 경우 * 다만, 행위의 내용이 각종 급여 및 지원금을 지급받을 권리에 영향을 미치지 않은 경우에는 부정행위가 아님(사실과 다르게 신고한 행위가 정당한 사유가 있음을 객관적으로 입증)